

1502131-42.2020.8.26.0269
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS
Comarca: Itapetininga
Foro: Foro de Itapetininga
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/05/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
FRANCISCO SENGGER NETO - CHICO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

Vistos.

FRANCISCO SENGGER NETO, IAGO RICARDO DE JESUS MARTINHO, ANILTON JOSE DOS SANTOS JUNIOR, FELIPE FIDELIS POMPEU, RENATO GUILHERME DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapetininga
Foro de Itapetininga
1ª Vara Criminal
Av. Peixoto Gomide, s/nº, . - Centro
CEP: 18200-160 - Itapetininga - SP
Telefone: (15) 3511-2411 - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

1502131-42.2020.8.26.0269 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502131-42.2020.8.26.0269 - 2020/001963
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
FRANCISCO SENGGER NETO - CHICO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

Vistos.

FRANCISCO SENGER NETO, IAGO RICARDO DE JESUS MARTINHO, ANILTON JOSE DOS SANTOS JUNIOR, FELIPE FIDELIS POMPEU, RENATO GUILHERME DE MEDEIROS JUNIOR, JULIO CESAR FERRAZ DE MATTOS e JACKSON FERNANDES DE MATOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33 e 35, caput, da n. Lei 11.343/06, sob a acusação de que em data anterior ao dia 30 de abril de 2020, teriam se associado a PEDRO ANTÔNIO VAZ DE MEDEIROS e ELITON FERNANDO FELICIANO DE LIMA, para o fim de praticar, reiteradamente, crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e, no dia 30 de abril de 2020, por volta das 09 horas, na Rua Francisco Weiss Junior, nº 1500, Residencial Moradas, casa nº 193, Bairro Taboãozinho, nesta cidade e comarca de Itapetininga, PEDRO ANTÔNIO VAZ DE MEDEIROS, previamente ajustado e com unidade de designios com FRANCISCO SENGER NETO, IAGO RICARDO DE JESUS MARTINHO, ANILTON JOSE DOS SANTOS JUNIOR, FELIPE FIDELIS POMPEU, RENATO GUILHERME DE MEDEIROS JUNIOR, JULIO CESAR FERRAZ DE MATTOS e JACKSON FERNANDES DE MATOS, guardavam e mantinham em depósito, para comercialização a terceiros, 03 (três) porções de cocaína, com peso líquido de 123,70g (cento e vinte e três gramas e setenta centigramas), 02 (dois) invólucros de "crack", com peso líquido de 33,62g (trinta e três gramas e sessenta e dois centigramas), 02 (duas) porções de "maconha", com peso líquido de 352,20g (trezentos e cinquenta e dois gramas e vinte centigramas), e 01 (um) tablete de "maconha", com peso líquido de 85,38g (oitenta e cinco gramas e trinta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar .

O auto de exibição e apreensão encontra-se à fls.70/78.

Laudo de exame pericial definitivo à fls.79/82, com resultado positivo para cocaína e maconha.

Notificação dos réus nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 à fls.2980/2981.

Defesas escritas dos réus à fls.2994/2997, 3034/3035, 3042/3043, 3047/3050, 3079/3080 e 3098/3099.

A denúncia foi recebida à fls.3113/3115, designando-se data para audiência de instrução, debates e julgamento, que se realizou à fls.3212/3213, após regular citação dos réus.

Na audiência realizada por videoconferência foram colhidos os depoimentos de 03 testemunhas de acusação, arroladas em comum com as defesas dos réus Francisco, Iago, Felipe, Renato, Júlio e Jackson, e de 01 testemunha exclusiva da defesa do réu Renato, havendo desistência devidamente homologada em relação às demais. Na sequência os réus foram interrogados, fls.3212/3213 (gravação audiovisual).

Alegações finais do representante do Ministério Público à fls.3262/3273, pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia.

Alegações finais do réu RENATO, fls.3279/3288, pugnando pela absolvição ante a ausência de comprovação na autoria do réu e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena mínima; a fixação do regime menos severo e a manutenção da liberdade provisória.

Alegações finais do réu FELIPE, fls.3289/3297, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena mínima; a fixação do regime menos severo e a manutenção da liberdade provisória.

Alegações finais do réu ANILTON, fls.3302/3315, pugnando pela absolvição por ausência de provas e a liberação dos bens apreendidos.

Alegações finais dos réus IAGO, JULIO CESAR e JACKSON, fls.3319/3320, pugnando pela absolvição dos réus.

Alegações finais do réu FRANCISCO, fls.3321/3333, pugnando pela absolvição ante a ausência de provas e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena mínima; a aplicação do redutor do § 4º; a fixação do regime aberto e o direito de apelar em liberdade, bem como pedido de liberação do bem apreendido.

Autos conclusos para sentença.

Eis, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal dos réus no tocante à prática do delito de associação e tráfico ilegal de entorpecentes, em concurso material.

O réu IAGO negou participação nos crimes dizendo que o único vínculo que possuía com PEDRO e RENATO era por causa do futebol.

O réu FRANCISCO também negou qualquer participação nos crimes apurados nestes autos, dizendo que tinha relação com PEDRO, mas apenas para aquisição de drogas para consumo próprio.

O réu ANILTON afirmou que não mantinha nenhum vínculo ou negócio com PEDRO; que não conhecia a esposa de PEDRO.

O réu FELIPE também negou manter vínculo associativo com PEDRO, dizendo que é usuário e deve ter comprado drogas dele alguma vez.

O réu RENATO negou conhecer PEDRO ou os demais envolvidos na associação.

O réu JULIO alegou que o único vínculo que mantinha com PEDRO era relacionado ao futebol.

O réu JACKSON também alegou que sequer conhecia PEDRO ou os demais envolvidos.

A testemunha Adriano Carneiro, policial civil, narrou que participou das investigações e que os denunciados faziam parte de uma cadeia de distribuição de drogas chefiada por PEDRO, que por sua vez era associado de ELITON; que os réus estavam na ponta desta cadeia de distribuição vendendo as drogas aos usuários; que da análise de um dos telefones celulares, o réu ANILTON afirmava que PEDRO era seu fornecedor. Questionado se durante as investigações foi identificado alguma hierarquia ou subordinação na associação, como coordenadas de local de venda e forma de venda ou contabilidade, disse que ELITON comandava tudo e delegava a PEDRO tais atividades, que por sua vez ficava responsável pelo "recolhe" do dinheiro destas vendas de drogas; que JULIO e ANILTON tinham ligação entre si, pois em uma das conversas extraídas dos aparelhos celulares, observou-se que ambos trocavam informações sobre venda de drogas, movimentação e outros.

A testemunha André Luís, relatou que é policial civil e atuou nas investigações acerca do caso; que com base na análise da documentação apreendida e aparelhos celulares, descobriu-se que os réus mantinham pontos de venda de drogas que eram abastecidos por PEDRO; que PEDRO trabalhava para ELITON, mas os réus aqui eram clientes especificamente do PEDRO, numa relação de comércio de compra e venda de

drogas; que PEDRO mantinha uma associação paralela com fornecimento de drogas aos réus, seus conhecidos, situação que era corriqueira e contumaz; que havia uma relação de comércio entre PEDRO e os réus.

A testemunha Eliel Vieira, policial civil, narrou que participou das investigações e apurou que os réus eram clientes de PEDRO, adquirindo drogas dele para revenda aos usuários; que PEDRO mantinha uma organização paralela, muito parecida com a organização de ELITON, agindo no fornecimento de drogas aos réus.

A testemunha Juraci, arrolado como testemunha de defesa do réu RENATO, afirmou em juízo que é padraсто de RENATO e que ele trabalha com ele e ainda faz faculdade de fisioterapia, desconhecendo qualquer envolvimento dele com drogas.

Finalizada a instrução, não foram produzidas provas suficientes à formação de um juízo de convencimento quanto à responsabilidade dos réus na prática a eles imputadas.

Os policiais que participaram das investigações afirmaram que os réus eram clientes do PEDRO e atuavam de forma independente nas suas biqueiras, isto é, sem qualquer tipo de subordinação.

Assim, não há materialidade delitiva em relação aos réus no tocante aos entorpecentes apreendidos na residência do PEDRO na data mencionada, já que a apreensão ocorreu em local que não pertencia aos réus, sendo certo que eles sequer estavam presentes; assim, não restou comprovado que os réus tinham parte na droga apreendida com PEDRO, cuja responsabilidade é apurada em outro feito.

O processo é uma sequência de atos que se vinculam, formando premissas maiores e menores, as quais, analisadas no seu conjunto, permitem a formação de um juízo de convicção sobre a existência ou não da responsabilidade dos réus no evento. Não existem, portanto, ante o que consta dos autos, elementos suficientes para a definição legal do tipo em tela, militando, em favor dos réus, o benefício da dúvida.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e ABSOLVO os réus FRANCISCO SENGER NETO, IAGO RICARDO DE JESUS MARTINHO, ANILTON JOSE DOS SANTOS JUNIOR, FELIPE FIDELIS POMPEU, RENATO GUILHERME DE MEDEIROS JUNIOR, JULIO CESAR FERRAZ DE MATTOS e JACKSON FERNANDES DE MATOS, qualificados nos autos, com fulcro no art. 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Ante a absolvição, custas não são devidas.

Oficie-se para liberação dos celulares de Anilton e Francisco conforme pedidos nos autos, fls 2994 e 3334.

Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, procedam-se às anotações e comunicações devidas, arquivando-se os autos com as cautelas legais.

P.I.C.

Itapetininga, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA